



Arbitraje TMARC <arbitraje@tmarc.pe>

SOLICITUD DE INICIO DE ARBITRAJE

Oscar De la cruz <oscardlcramos@hotmail.com>
Para: "arbitraje@tmarc.pe" <arbitraje@tmarc.pe>

12 de junio de 2026 a las 11:26 p.m.

Mediante la presente es grato saludarle, y al mismo tiempo se adjunta la solicitud de inicio de arbitraje .

Sin otro particular,

Atentamente,

OSCAR JESUS DE LA CRUZ RAMOS
CONSORCIO EJECUTOR SACHAVACA I
REPRESENTANTE COMUN
DNI N° 41809694



SOLICITUD CONTROVERSIA TMARC SACHAVACA ok.pdf
11547K



SUMILLA: SOLICITUD DE INICIO DE ARBITRAJE

SEÑOR SECRETARIO GENERAL DEL CENTRO DE ARBITRAJE TMARC – CENTRO DE ARBITRAJE & DISPUTE BOARDS

I. DATOS DEL DEMANDANTE

CONSORCIO EJECUTOR SACHAVACA I, con RUC N.° 20612143456, con domicilio legal en Calle Semaren N.° 364, Urbanización Río Mar, distrito de Belén, provincia de Maynas, departamento de Loreto, debidamente representado por su Representante Común Sr. OSCAR JESÚS DE LA CRUZ RAMOS, identificado con DNI N.° 41809694, conforme al Contrato N.° 024-2024-GRL-GRI; señalando domicilio procesal en Semaren N.° 364, Urbanización Río Mar, distrito de Belén, provincia de Maynas, departamento de Loreto y correo electrónico oscardlcramos@hotmail.com, a usted respetuosamente decimos:

II. DEMANDADOS

1. GOBIERNO REGIONAL DE LORETO, con domicilio en Av. Abelardo Quiñones Km. 1.5, distrito de Belén, provincia de Maynas, departamento de Loreto.
2. PROCURADURÍA PÚBLICA REGIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO, con domicilio en Av. Abelardo Quiñones Km. 1.5, distrito de Belén, provincia de Maynas, departamento de Loreto.

III. CONVENIO ARBITRAL

La presente controversia deriva del CONTRATO N.° 024-2024-GRL-GRI, suscrito para la ejecución de la obra:

CONSORCIO EJECUTOR SACHAVACA I

.....
OSCAR JESÚS DE LA CRUZ RAMOS
REPRESENTANTE COMÚN



“MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I.E.P.E.B.R. 62318 DE LA LOCALIDAD DE SACHAVACA DEL DISTRITO DE CAHUAPANAS - PROVINCIA DE DATEM DEL MARAÑÓN - DEPARTAMENTO DE LORETO”, con CUI N.º 2437274.

El referido contrato contiene cláusula arbitral prevista en su Cláusula Décima Novena, mediante la cual las partes acordaron someter a arbitraje las controversias derivadas de la ejecución, interpretación, resolución, nulidad o ineficacia del contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA NOVENA: SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS

Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliación dentro del plazo de caducidad correspondiente, según lo señalado en el artículo 224º del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje.

El Laudo Arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de su notificación, según lo previsto en el inciso 45.21 del artículo 45º de la Ley.



Para cualquier intervención de los órganos de Administración de Justicia ordinarios dentro de la mecánica arbitral, las partes acuerdan someterse a la competencia territorial de los juzgados de la Corte Superior de Justicia de Loreto, renunciando al fuero de sus domicilios.

IV. TIPO DE ARBITRAJE

Arbitraje de Derecho.

Materia: Contratación Pública.

CONSORCIO EJECUTOR SACHAVACA I

OSCAR JESÚS DE LA CRUZ RAMOS
REPRESENTANTE COMÚN

V. ANTECEDENTES DE LA CONTROVERSIA

Con fecha 08 de marzo de 2024 las partes suscribieron el Contrato N.º 024-2024-GRL-GRI para la ejecución de la obra denominada “MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I.E.P.E.B.R. 62318 DE LA LOCALIDAD DE SACHAVACA DEL



DISTRITO DE CAHUAPANAS - PROVINCIA DE DATEM DEL MARAÑÓN - DEPARTAMENTO DE LORETO", con CUI N.º 2437274.", por el monto contractual de S/ 5'375,223.06.

Durante la ejecución de la obra se produjeron eventos no atribuibles al contratista que afectaron directamente actividades comprendidas dentro de la ruta crítica del programa de ejecución vigente, generando una alteración objetiva del plazo contractual y haciendo necesaria la tramitación de la Ampliación de Plazo Parcial N.º 02 por ciento tres (103) días calendario.

La solicitud de ampliación de plazo fue presentada dentro de los plazos y formalidades establecidos por la normativa de contrataciones del Estado, encontrándose debidamente sustentada mediante informe técnico que acreditó la existencia de la causal invocada, la afectación de la ruta crítica y la cuantificación del tiempo requerido para restablecer el equilibrio del cronograma contractual.

Asimismo, la Supervisión de Obra evaluó la solicitud presentada por el contratista concluyendo expresamente que la ampliación de plazo cumplía los requisitos previstos en los artículos 197º y 198º del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, recomendando su aprobación por el periodo solicitado.

CONSORCIO EJECUTOR SACHAYACA I

OSCAR J. DE LA CRUZ RAMOS
REPRESENTANTE COMÚN

No obstante lo anterior, mediante Resolución Gerencial Regional N.º 235-2026-GRL-GGR-GRI la Entidad declaró improcedente la Ampliación de Plazo Parcial N.º 02, pese a existir



pronunciamiento técnico favorable de la Supervisión y pese a encontrarse acreditada la afectación al plazo contractual.

Posteriormente, sustentándose en una supuesta paralización e incumplimiento contractual, la Entidad emitió la Carta Notarial N.° 003-2026-GRL-GGR-GRI mediante la cual comunicó la resolución de pleno derecho del Contrato N.° 024-2024-GRL-GRI.

El contratista considera que ambas actuaciones administrativas se encuentran estrechamente vinculadas, puesto que la resolución contractual se produce como consecuencia directa del desconocimiento de los efectos derivados de la ampliación de plazo solicitada y sustentada por el contratista.

En consecuencia, corresponde que dichas controversias sean sometidas a arbitraje a fin de que se determine la legalidad y validez de las actuaciones emitidas por la Entidad, así como los efectos técnicos, económicos y contractuales derivados de las mismas.

VI. PRETENSIONES

PRETENSIÓN PRINCIPAL N.° 01

Que el Árbitro Único declare la nulidad, invalidez, ineficacia o inaplicabilidad de la Resolución Gerencial Regional N.° 235-2026-GRL-GGR-GRI, mediante la cual la Entidad declaró improcedente la solicitud de Ampliación de Plazo Parcial N.° 02 por ciento tres (103) días calendario.

CONSORCIO EJECUTOR SACHAYACA I

OSCAR JESÚS DE LA CRUZ RAMOS
REPRESENTANTE COMÚN



Consecuentemente se reconozca y apruebe la ampliación de plazo por ciento tres (103) días calendario, con todos los efectos técnicos, administrativos, económicos y contractuales correspondientes.

CONSORCIO EJECUTOR SACHAVACA I

OSCAR JESÚS DE LA CRUZ RAMOS
REPRESENTANTE COMÚN

PRETENSIÓN PRINCIPAL N.º 02

Que el Árbitro Único declare la nulidad, invalidez, ineficacia o inaplicabilidad de la resolución contractual comunicada mediante Carta Notarial N.º 026-2026-GRL-GGR-GRI, por encontrarse sustentada en una situación contractual que debía ser previamente corregida mediante el reconocimiento de la ampliación de plazo solicitada por el contratista.

PRETENSIÓN ACCESORIA A LA PRETENSIÓN PRINCIPAL N.º 01

Que, como consecuencia de la aprobación de la Ampliación de Plazo Parcial N.º 02 por ciento tres (103) días calendario, se ordene a la Entidad reconocer y pagar a favor del CONSORCIO EJECUTOR SACHAVACA I los mayores gastos generales variables generados durante dicho período ampliado, conforme a la liquidación que se determine durante el desarrollo del proceso arbitral y de acuerdo con lo previsto en el artículo 198 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

PRETENSIÓN ACCESORIA A LA PRETENSIÓN PRINCIPAL N.º 02

Que se reconozcan todos los efectos económicos derivados de la resolución contractual indebidamente efectuada por la Entidad, incluyendo los daños, perjuicios, costos y gastos que se acrediten durante el desarrollo del proceso arbitral.



VII. CUANTÍA

La cuantía de la controversia es determinable y se encuentra constituida por:

- a) Los efectos económicos derivados de la Ampliación de Plazo Parcial N.º 02 por ciento tres (103) días calendarios, los mayores gastos generales variables derivados de dicho periodo ampliado.
- c) Los efectos económicos generados por la resolución contractual cuestionada.
- d) Los demás conceptos indemnizatorios que resulten acreditados durante el proceso arbitral.

VIII. DESIGNACIÓN DE ÁRBITRO

El demandante solicita que el arbitraje sea resuelto por Árbitro Único, designado conforme al Reglamento del **CENTRO DE ARBITRAJE TMARC – CENTRO DE ARBITRAJE & DISPUTE BOARDS**

CONSORCIO EJECUTOR SACHAVACA I

OSCAR JESUS DE LA CRUZ RAMOS
REPRESENTANTE COMUN

IX. MEDIOS PROBATORIOS

- 1. Contrato N.º 024-2024-GRL-GRI.
- 2. Solicitud de Ampliación de Plazo Parcial N.º 02.
- 3. Informe Técnico de Ampliación de Plazo.
- 4. Informe de Supervisión que recomienda la procedencia de la ampliación de plazo.
- 5. Resolución Gerencial Regional N.º 235-2026-GRL-GGR-GRI.
- 6. Carta Notarial N.º 026-2026-GRL-GGR-GRI.
- 7. Demás documentos vinculados al expediente contractual.



X. ANEXOS

- COPIA DE DNI
- RUC DEL CONSORCIO EJECUTOR SACHAVACA I
- COPIA DEL CONTRATO N.° 024-2024-GRL-GRI.
- COPIA DE LA SOLICITUD DE AMPLIACIÓN DE PLAZO PARCIAL N.° 02.
- COPIA DEL INFORME TÉCNICO DE AMPLIACIÓN DE PLAZO.
- COPIA DEL INFORME DE SUPERVISIÓN QUE RECOMIENDA LA PROCEDENCIA DE LA AMPLIACIÓN DE PLAZO.
- COPIA DE LA RESOLUCIÓN GERENCIAL REGIONAL N.° 235-2026-GRL-GGR-GRI.
- COPIA DE LA CARTA NOTARIAL N.° 026-2026-GRL-GGR-GRI.

POR TANTO:

Solicitamos admitir la presente Solicitud de Inicio de Arbitraje y disponer la continuación del procedimiento conforme al Reglamento del **CENTRO DE ARBITRAJE TMARC – CENTRO DE ARBITRAJE & DISPUTE BOARDS**

CONSORCIO EJECUTOR SACHAVACA I

.....
OSCAR JESÚS DE LA CRUZ RAMOS
REPRESENTANTE COMÚN